



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

LEI COMPLEMENTAR N.º 005, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

LEI complementar N.º 005 de 09 / 12 / 2021

PUBLICADO em 10 / 12 / 2021, no Jornal

Diário Oficial - Carmo, pág. 04

EDIÇÃO Nº 0112 / 2021

"Institui o Plano Diretor Municipal (PDM) de Carmo-RJ."

O Prefeito Municipal do Carmo, Município do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, **FAZ SABER** que a Câmara aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DA FINALIDADE, ABRANGÊNCIA E OBJETIVOS GERAIS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

CAPÍTULO I DA FINALIDADE E ABRANGÊNCIA

Art. 1º - Esta Lei, com fundamento na Constituição Federal, em especial no que estabelecem os artigos 30 e 182; na Lei Federal nº. 10.257/01 - Estatuto da Cidade, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro e na Lei Orgânica do Município de Carmo-RJ, institui o Plano Diretor Municipal de Carmo-RJ e estabelece as normas, os princípios básicos e as diretrizes para sua implantação.

Art. 2º - O Plano Diretor Municipal aplica-se a toda extensão territorial do Município de Carmo-RJ.

Art. 3º - O Plano Diretor Municipal é parte integrante do processo de planejamento municipal e o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, devendo o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e os planos, programas e projetos setoriais incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas.

Art. 4º - Integram o Plano Diretor Municipal, instituído por esta Lei, as seguintes leis:

- I - do Uso e Ocupação do Solo;
- II - do Parcelamento do Solo;
- III - do Perímetro Urbano;
- IV - do Sistema Viário;
- V - do Código de Obras;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo



VI - do Código de Posturas.

VII- do Código Ambiental

Art.5º - Outras leis poderão vir a integrar o Plano Diretor Municipal, desde que cumulativamente:

I - mencionem expressamente em seu texto a condição de integrantes de conjunto de leis componentes do PDM;

II - tratem de matéria pertinente ao desenvolvimento urbano e as ações de planejamento municipal;

III - definam as ligações existentes e a compatibilidade entre seus dispositivos e o das outras leis já componentes do Plano, fazendo remissão, quando for o caso, aos artigos das demais leis.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS GERAIS DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Art. 6º - A política de desenvolvimento municipal deve se pautar pelos seguintes princípios:

I - a função social da cidade e da propriedade;

II - justiça social e redução das desigualdades sociais;

III - preservação e recuperação do ambiente natural;

IV - sustentabilidade;

V - gestão democrática e participativa.

Art. 7º - O Município de Carmo adota um modelo de política e desenvolvimento territorial, incorporando como princípio a promoção e a exigência do cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade com o objetivo de garantir:

I - a melhoria da qualidade de vida da população de forma a promover a inclusão social e a solidariedade humana, reduzindo as desigualdades que atingem diferentes camadas da população e regiões do município;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

II - o desenvolvimento territorial, a justa distribuição das riquezas e a equidade social;

III - o equilíbrio e a qualidade do ambiente natural, por meio da preservação dos recursos naturais e da proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico e paisagístico;

IV - a otimização do uso da infraestrutura instalada evitando sua sobrecarga ou ociosidade.

V - a redução dos deslocamentos entre a habitação e o trabalho, o abastecimento, a educação e o lazer;

VI - a democratização do acesso a terra e a moradia digna, possibilitando a acessibilidade ao mercado habitacional para a população de baixa renda e coibindo o uso especulativo da terra como reserva de valor, de modo a assegurar o cumprimento da função social da propriedade;

VII - a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda;

VIII - a participação da iniciativa privada no financiamento dos custos de urbanização, mediante o uso de instrumentos urbanísticos compatíveis com o interesse público e com as funções sociais da cidade;

IX - a implantação da regulação urbanística fundada no interesse público.

Art. 8º - Sustentabilidade é o desenvolvimento local socialmente justo, ambientalmente equilibrado e economicamente viável, visando garantir a qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.

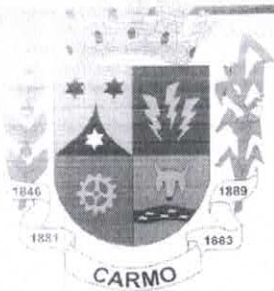
Art. 9º - O Município utilizará os instrumentos previstos nesta Lei e demais legislações para assegurar o cumprimento da função social da propriedade.

CAPÍTULO III DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Art. 10-A propriedade cumpre sua função social quando atende, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - suprimimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, a justiça social, o acesso universal aos direitos sociais e ao desenvolvimento econômico;

II - compatibilidade do uso da propriedade com a infraestrutura, com os equipamentos e os serviços públicos disponíveis;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

III - compatibilidade do uso da propriedade com a conservação dos recursos naturais, assegurando o desenvolvimento econômico e social sustentável do município;

IV - compatibilidade do uso da propriedade com a segurança, o bem-estar e a saúde de seus usuários.

Art. 11 - A função social da propriedade deverá atender aos princípios de ordenamento territorial do município, expressos neste Plano Diretor Municipal, com o objetivo de assegurar:

I - o acesso a terra urbanizada e moradia adequada a todos;

II - a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização e de transformação do território;

III - a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda;

IV - a proteção, preservação e recuperação do ambiente natural e construído;

V - a adequada distribuição de atividades, proporcionando uma melhor densificação populacional urbana da ocupação da cidade, de forma equilibrada com relação ao meio ambiente, a infraestrutura disponível e ao sistema de circulação, de modo a evitar a ociosidade ou a sobrecarga dos investimentos aplicados na urbanização;

VI - a qualificação da paisagem urbana e natural e a preservação do patrimônio ambiental;

VII - a conservação e a recuperação dos potenciais hídricos do município, em especial os mananciais de abastecimento de água potável, superficiais e subterrâneos;

VIII - a descentralização das atividades econômicas, proporcionando melhor adensamento populacional e a reestruturação de bairros, periferias e agrupamentos urbanos;

IX - a recuperação de áreas degradadas ou deterioradas, visando à melhor qualidade devida para a população, através da qualificação e da melhoria das condições ambientais e de habilidade.

TÍTULO II DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Art. 12 - São diretrizes gerais que norteiam a Política de Desenvolvimento Municipal:



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

I - minimizar os custos da urbanização

II - assegurar a preservação dos valores ambientais e culturais;

III - assegurar a participação do cidadão na gestão do desenvolvimento;

IV - assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana e rural;

V - melhorar a qualidade de vida da população;

VI - criar mecanismos que possibilitem a inclusão social.

Art.13 - A Política de Desenvolvimento Municipal será composta pelas seguintes vertentes:

I - proteção e preservação ambiental;

II - serviços públicos, infraestrutura e saneamento ambiental;

III - desenvolvimento socioeconômico;

IV - desenvolvimento institucional e gestão democrática;

V - desenvolvimento físico territorial.

CAPÍTULO IV

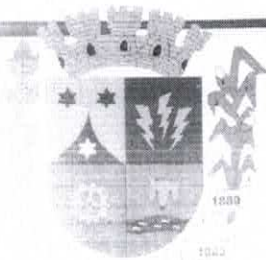
DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Art. 14 - A política de proteção e preservação ambiental deverá garantir o direito de cidades sustentáveis fazendo referência a formulação e a implementação de políticas públicas compatíveis com os princípios de desenvolvimento sustentável, definidos na agenda 21, respeitando a legislação e a competência federal e estadual pertinente.

Art. 15 - A política de proteção e preservação ambiental será pautada pelas seguintes diretrizes:

I - compatibilizar usos e conflitos de interesse entre áreas agrícolas e de preservação ambiental;

II - recuperar as áreas degradadas e garantir a preservação dos rios e córregos municipais, bem como as áreas de matas nativas e reserva legal (Lei Federal nº. 12651/2012);



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

CARMO

III - incentivar o uso adequado de fontes naturais e a utilização de fontes alternativas de energia;

IV - compatibilizar as políticas de Meio Ambiente e de Saneamento;

V - preservar os reservatórios de água, naturais e artificiais, destinados a garantia da funcionalidade das estruturas drenantes, mantida a vazão adequada através de manutenção periódica;

VI - criar os Instrumentos necessários ao exercício das funções de planejamento, controle, e fiscalização de todas as atividades que tenham interferência no meio ambiente do Município;

VII- criar política de controle da exploração prejudicial através da sensibilização e educação ambiental;

VIII - monitorar e controlar o uso dos solos urbano e rural, a poluição do ar, do solo da água, principalmente dos mananciais e dos recursos hídricos;

IX - criar e implantar Áreas de Preservação Ambiental;

X - deve-se observar as recomendações da **LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981.**

XI – Poderá a Prefeitura Municipal de Carmo elaborar Lei Municipal que permita a Guarda Municipal Ambiental utilizar armas não letais e letais, no exercício da sua função.

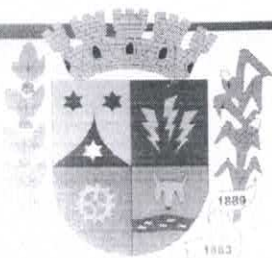
Parágrafo único. A reserva legal, conforme previsto na Lei nº. 12.651/2012 deverá ser averbada através do CAR – Cadastro Ambiental Rural da inscrição de matrícula do imóvel, e constar no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas no Código Florestal.

CAPÍTULO V

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO AMBIENTAL

Art. 16- A política de serviços públicos, infraestrutura e saneamento ambiental deverá garantir o direito de acesso, das comunidades urbanas e rurais, a infraestrutura mínima, aos serviços públicos e aos sistemas de saneamento ambiental, como meio de promover o bem-estar da população, assim como a qualidade de vida e a saúde pública.

Art. 17 - A política de serviços públicos, infraestrutura e saneamento ambiental será pautada pelas seguintes diretrizes:



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

CARMO

- I** - aprimorar a gestão e o planejamento, garantindo o bom funcionamento e atendimento do saneamento básico, através de política sustentável;
- II** - garantir o abastecimento de água tratada a população do Município de Carmo;
- III** - garantir a implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário;
- IV** - reestruturar o serviço de coleta diferenciada e de separação na origem, visando à coleta seletiva, o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos sólidos;
- V** - incentivar e apoiar a formação de cooperativas que atuem de forma complementar integradas, nas diferentes etapas dos processos do sistema de limpeza urbana;
- VI** - melhorar coleta e destinação final e/ou reaproveitamento dos resíduos sólidos;
- VII** - garantir acessibilidade e mobilidade nas áreas urbanas e rurais, promovendo a pavimentação, readequação e manutenção adequada das vias urbanas e estradas rurais;
- VIII** - ampliar e manter os sistemas de drenagem superficial, as capacidades de escoamento e regularização de vazões dos rios, córregos e estruturas hidráulicas que compõem o sistema de drenagem;
- IX** - promover a recuperação paisagística do cenário urbano;
- X** - assegurar o fornecimento de energia elétrica e a adequada iluminação dos logradouros públicos.

CAPÍTULO VI DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Art. 18- A política de desenvolvimento social e econômico de Carmo será articulada a proteção do meio ambiente, a redução das desigualdades sociais e a melhoria da qualidade de vida da população.

SEÇÃO I DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Art. 19 - A política de desenvolvimento econômico será pautada nas seguintes diretrizes:



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo



I - incrementar o uso da informação e do conhecimento, incentivando e possibilitando a inovação tecnológica;

II - ampliar a atuação do governo local na área de atração de empreendimentos e captação de novos investimentos.

DA AGRICULTURA

Art. 20 - A política Municipal de Agricultura será pautada nas seguintes diretrizes:

I - ampliar a frota de patrulha mecanizada Municipal para promover assistência aos produtores rurais;

II - compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental;

III - promover a melhoria da qualificação profissional da população;

IV - fortalecer, dinamizar e buscar a sustentabilidade da agricultura, tornando a mais diversificada, rentável, competitiva;

V - apoiar e incentivar os pequenos produtores e agricultores familiares.

VI - orientar e capacitar o sistema produtivo local a atender as demandas por bens e serviços e introduzir atividades de maior potencial e dinamismo econômicos sustentáveis;

VII - Elaborar parcerias e/ ou convênios com a EMATER-RJ, bem como, com Órgãos Governamentais ligados ao desenvolvimento da agropecuária.

DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO

Art. 21 - A política Municipal de Indústria Comércio e Turismo será pautada nas seguintes diretrizes:

I - promover o fortalecimento do setor de comércio e serviços com o objetivo de incrementar a geração de emprego e renda;

II - fomentar o setor turístico, compatibilizando os eventos e iniciativas turísticas com as potencialidades culturais, educacionais e naturais do Município;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

III - promover o fortalecimento do setor industrial com o objetivo de alcançar a geração de emprego e renda.

IV - A política municipal de Turismo obedecerá aos princípios constitucionais da livre iniciativa da descentralização do desenvolvimento econômico-social justo, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantindo a inclusão social de sua população e a preservação das características físicas, culturais, históricas e ambientais.

V - Caberá ao Poder Executivo municipal, em parceria com a sociedade civil organizada, fomentar, promover, incentivar e consolidar o Turismo como fatos estratégico de desenvolvimento, buscando a geração e distribuição de renda, a valorização e elevação da qualidade de vida dos munícipes e inclusão social desses no contexto turístico local.

VI - Deverá ser elaborado o Plano Municipal de Turismo de forma participativa e integrada, conforme o art. 221 e 222 da Lei Orgânica Municipal.

VII - Deverá o Executivo municipal mediante legislação própria em consonância com o Conselho Municipal de Turismo criar o Fundo Municipal de Turismo.

VIII - O sistema municipal de Turismo tem por objetivo promover o desenvolvimento das atividades turísticas, pela coordenação e integração das iniciativas oficiais com as do setor produtivo.

IX - A política municipal de Turismo será elaborada através de Lei Municipal em consonância com o art. 221 e 222 da Lei Orgânica Municipal.

X - As diretrizes da política municipal de Turismo, deverão ser elaboradas pelo município em até 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Lei.

XI - Os serviços, equipamentos turísticos e infraestrutura de apoio ao Turismo, deverão ser regulamentados por Lei Municipal em até 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Lei.

XII - O município deverá instituir um observatório de Turismo, a ser regulamentado através de lei municipal em até 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Lei.

XIII - Deverá haver a certificação de qualidade dos serviços turísticos ofertados, através de Lei Municipal no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Lei.

IXX - Deverá buscar o desenvolvimento integrado regional.

XX - O município deverá elaborar Lei Municipal que vise a atração e o estímulo para investimentos em Turismo, em até 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Lei.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

SEÇÃO II DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 22- Constituem-se elementos básicos das políticas sociais:

- I** - Educação;
- II** - Saúde;
- III** - cultura, esporte e lazer;
- IV** - Assistência social;
- V** - Habitação;
- VI** - Segurança pública;
- VII** - Defesa civil;
- VIII** - Serviços funerários e cemitérios;
- IX** - Turismo.

Art. 23º - A política municipal de educação será pautada nas seguintes diretrizes:

I - Fornecer a alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional aos estudantes, garantindo a qualidade na aquisição, produção, armazenamento e distribuição da Merenda Escolar;

II - Garantir transporte gratuito a todos os estudantes da zona rural e dos distritos, mediante renovação e padronização da frota de veículos, de acordo com as especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.

III - Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria e implementar ações de alfabetização com garantia de continuidade da escolarização básica;

IV – Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio no Município;

V – Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino.

VI – Prever, no plano de carreira dos profissionais da educação municipal. Licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

VII - Estimular e apoiar os conselheiros (as) do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, do Conselho de Alimentação Escolar e do Conselho Municipal de Educação, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções;

VIII - Garantir acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização das tecnologias da informação e da comunicação;

IX - Implementar o Programa de Combate ao Bullying nas escolas do Município;

X - Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade;

XI - promover e apoiar iniciativas e programas para erradicação do analfabetismo e elevação do nível escolar da população;

XII - estimular e garantir a permanência do aluno na escola, oferecendo-lhe infraestrutura física, equipamentos, recursos materiais básicos necessários ao desenvolvimento das atividades de ensino e ao pleno atendimento da população;

XIII - estimular o ensino pré-profissionalizante e profissionalizante nas áreas de vocação do Município;

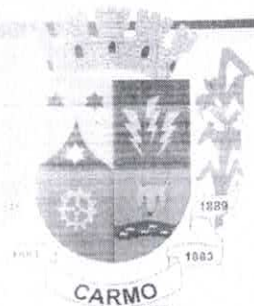
XIV - implementar medidas de planejamento e orçamento de interesse do setor de educação, assim como infraestrutura adequada ao desenvolvimento das atividades do setor;

XV - ampliar o desenvolvimento da Merenda Escolar referente à aquisição, produção e armazenamento e distribuição para as escolas, com a preservação da qualidade;

XVI - oportunizar a educação infantil e o ensino fundamental, mesmo para os que a ele não tiveram acesso na idade própria e para as crianças, jovens e adultos portadores de deficiência, garantindo a todos o direito do conhecimento;

XVII - adequar o sistema de transporte escolar e universitário, garantindo o acesso da população ao ensino fundamental, médio e universitário;

XVIII - intensificar no Município a política de melhoria de recursos humanos em educação;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

XIX - aperfeiçoar o Projeto Pedagógico para a Escola Pública Municipal, com o efetivo compromisso de atender aos interesses sociais da comunidade e ao aluno nos seus aspectos psíquico e social.

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 24- A política municipal de saúde será pautada nas seguintes diretrizes:

- I** - implementar medidas de planejamento e orçamento de interesse do setor de saúde;
- II** - adequar os edifícios públicos do setor as suas variadas necessidades;
- III** - investir nos recursos humanos;
- IV** - reforçar as ações de vigilância epidemiológica e sanitária;
- V** - direcionar a oferta de serviços e equipamentos a problemática e as necessidades específicas do Município;
- VI** - ampliar a frota do setor de saúde para assegurar o atendimento e transporte aos pacientes.
- VII** - adequar do setor de regulação do Fundo Municipal de Saúde, com a sua respectiva ampliação.
- VIII** - elaborar o Código Sanitário Municipal.
- IX** - Adequar e ampliar a oferta do serviço de saúde aos portadores de necessidades especiais.

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 25- A política municipal de assistência social será pautada nas seguintes diretrizes:

- I** - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera
- II** - descentralização político-administrativa e comando único em cada esfera de gestão;
- III** - cofinanciamento partilhado dos entes federados;
- IV** - matricidade sociofamiliar;



CARMO

V – territorialização;

VI – fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil;

VII – participação popular e controle social, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

Art. 26 - A política municipal de habitação de interesse social será pautada nas seguintes diretrizes:

I - promover política adequada à habitação de interesse social;

II – criar e reservar estoques de áreas urbanas para implantação de programas habitacionais de interesse social respeitando zonas especiais de interesse social (ZEIS);

III - promover a toda população moradia digna, ou seja, com qualidade construtiva, com custo justo, provida de infraestrutura, com acesso a fonte de trabalho e aos serviços públicos básicos de educação, saúde, cultura e segurança.

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Art. 27 - A política municipal de cultura, esporte e lazer será pautada nas seguintes diretrizes:

I - promover política adequada e assegurar instalações físicas apropriadas para o exercício das atividades do setor da Cultura, esporte e lazer;

II - estimular a formação, produção e difusão de áreas como artesanato, teatro, dança, música, literatura, artes plásticas, vídeo, fotografia e carnaval entre outras;

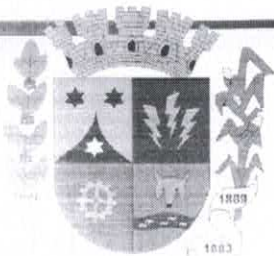
III – recolher mapeamento de informações sobre os aspectos culturais do município e fazer circular as informações, projetos, propostas de cada segmento cultural entre todas as áreas da cultura;

IV - incentivar projetos de cultura juntamente ao Sistema Educacional, inclusive incluir no currículo do ensino fundamental educação patrimonial, memória da cidade;

V - Fortalecer as políticas públicas de preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural;

VI - Criar a Lei de Incentivo Fiscal voltada para a Cultura;

VII - Criar elaboração de editais de Projetos Culturais;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

CARMO

VIII – Fortalecer as expressões e culturas populares;

IX - Promover cursos de capacitação em diversas áreas de manifestações artísticas (oficinas culturais);

X - Fortalecer e incentivar os equipamentos culturais do Município;

XI - Reorganizar a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Cultura, readequando as suas novas necessidades;

XII - Desenhar estratégias que reconheçam e fortaleça a economia criativa;

XIII - Consolidar o sistema Municipal de Cultura e promover a participação social;

XIV - Apoiar a produção cultural nos Bairros e Distritos, assim como os espaços de fomento à cultura;

XV - Fortalecer o trabalho de fomento cultural itinerante junto à Rede Escolar Estadual, Municipal e Particular;

XVI - Fortalecer e incentivar a cultura de expressão popular brasileira;

XVII - Fortalecer os bens culturais tombados no Município;

XVIII - Criar Projetos de incentivo de tombamento à equipamentos culturais do Município;

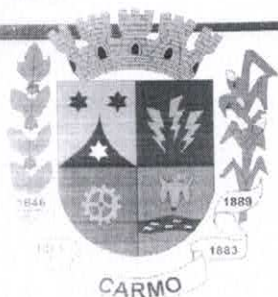
XIX - ampliar e diversificar a oferta de espaços públicos de lazer, recreação e esporte através de um planejamento global que contemple o levantamento de todos os espaços possíveis de utilização para o esporte e o lazer, a fim de dimensionar e orientar a instalação dos equipamentos necessários para atender a demanda existente no Município;

XX - dar ao esporte e ao lazer dimensão educativa, com implementação de pedagogia que promova nas pessoas o espírito comunitário e o sentimento de solidariedade, contribuindo para diminuir ou mesmo eliminar a postura discriminatória da sociedade;

XXI - ampliar a oferta de áreas verdes publica qualificadas;

XXII - envolver os diferentes segmentos da Sociedade Civil organizada, particularmente as entidades mais representativas da indústria e do comércio, visando sua colaboração com o Executivo Municipal na administração e conservação dos espaços e equipamentos bem como na promoção de programas, eventos, competições esportivas, cursos e seminários;

XXIII –cultura, história, turismo e meio ambiente;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

XXIV - criação de fundações e PPP, para o esporte, cultura e lazer;

XXV - Incentivar o esporte as pessoas da terceira idade;

XXVI - Criar Projetos esportivos que incentivam o ciclismo, o xadrez, o futebol, o atletismo, as artes marciais, o handebol. Inclusive incentivando o futebol e os demais esportes em geral a serem praticados pelas mulheres;

XXVII - Criação de escolinhas de futevôlei;

XXVIII - Buscar o Projeto bolsa atleta.

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

Art. 28. A política municipal de segurança pública e defesa civil será pautada nas seguintes diretrizes:

I - implementar política de descentralização e participação comunitária no sistema de segurança pública;

II - desenvolver ações visando à alteração dos fatores geradores de insegurança e violência;

III - promover gestões junto ao Governo do Estado, no sentido de obter equipamentos e efetivo policial compatível com as necessidades do Município;

IV - garantir condições adequadas de segurança e proteção ao cidadão e ao patrimônio público e privado;

V - promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem, de maneira funcional, eficiente e integrada entre os órgãos agentes;

VI - implementar plano de ação de caráter defensivo, contemplando medidas preventivas e recuperativas.

VII - Implementar a Corregedoria e a Ouvidoria Interna da Guarda Municipal de Carmo-RJ.

VIII - Implementar curso de formação devidamente autorizado pela SENASP para os profissionais da área da segurança pública.

IX - Instituir a uniformização da Guarda Municipal.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo



X – Instituir a Guarda Municipal armada de forma letal e não letal, mediante a Legislações Federais 10.826/03 e Legislação 13.022/2014.

Art. 29 - A política municipal dos serviços funerários e cemitérios será pautada nas seguintes diretrizes:

- I** - promover melhorias e fiscalização nos equipamentos de serviços funerários municipais;
- II** - intensificar e aperfeiçoar o programa de sepultamento de interesse de famílias necessitadas;
- III** - reavaliar e aperfeiçoar os instrumentos legais referentes aos procedimentos e serviços de sepultamento;
- IV** - indicar e aprovar áreas favoráveis a construção de novos cemitérios, ou aproveitamento e readequação de espaços existentes;
- V** - cemitérios particulares.

CAPÍTULO VII

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 30 - O Desenvolvimento Institucional e a Gestão Democrática têm como objetivo acompanhar e implementar as diretrizes elencadas no Plano Diretor Municipal de Carmo, e de melhorar os serviços públicos e o atendimento a população, tendo como princípios:

- I** - incentivar e fortalecer a participação popular;
- II** - implantar o Sistema de Planejamento Integrado;
- III** - promover a modernização administrativa e institucional de Carmo;
- IV** – promover modernização tributária na Prefeitura para melhorar a arrecadação fiscal e consequentemente os serviços públicos;
- V** - garantir o treinamento, reciclagem e a melhoria da qualidade e da produtividade doseu quadro técnico;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

VI - readequar sistema de informação e de Planejamento;

VII - adequar à estrutura física da Prefeitura Municipal, visando suprir ou minimizar as necessidades tecnológicas e estruturais do Poder Público Municipal;

VIII - garantir a formação do Conselho Municipal da Cidade, incentivando a participação no acompanhamento e implantação do PDM.

CAPÍTULO VIII DO DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO FÍSICO TERRITORIAL

Art. 31- A política de desenvolvimento e ordenamento físico territorial envolve as regiões do município como um todo e suas características particulares para o processo de planejamento territorial, considerando a distribuição atual dos usos do solo, as densidades demográficas, as infraestruturas, os equipamentos urbanos e os equipamentos comunitários e os de controle do meio ambiente.

Art. 32 - A política de desenvolvimento e ordenamento físico territorial será pautada nas seguintes diretrizes:

I - identificar diferentes realidades das regiões do Município, orientar o planejamento e a definição de políticas públicas, especialmente aquelas definidoras e/ou indutoras do processo de ocupação e/ou urbanização;

II - delimitar áreas urbanas garantindo o cumprimento da função social da propriedade;

III - garantir a estruturação e readequação do sistema viário municipal e das vias urbanas.

Parágrafo único. As áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais a densidade de ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento, conforme contido na Lei nº. 9.785/99.

Art.33. Constituem-se elementos básicos da política de desenvolvimento Físico Territorial:

I - Macrozoneamento;

II- Microzoneamento;

III - Ordenamento do Sistema Viário Básico.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

SEÇÃO I DO MACROZONEAMENTO

Art. 34- O Macrozoneamento envolve as regiões do território municipal como um todo, tanto a área urbana quanto a rural, é caracterizado pela prevalência do patrimônio ambiental, pelos núcleos de agrupamentos rurais em estruturação, pela divisão das bacias hidrográficas, pelo sistema viário rural e pelas atividades predominantemente ligadas a produção primária.

Art. 35 - O Macrozoneamento é composto das seguintes Macrozonas:

I - Macrozona de Produção Rural

II - Macrozona de Recuperação e Preservação Ambiental - APPs;

III - Macrozona Urbana.

IV - Macrozona de Expansão Urbana

Art. 36 - A Macrozona de Produção Rural é destinada as atividades rurais ligadas à produção primária - agropecuárias ou agroindustriais no espaço rural. Ainda podem ser desenvolvidas atividades relacionadas ao turismo no espaço rural. São diretrizes desta Macrozona:

I - compatibilizar o uso e a ocupação agropecuária com a proteção ambiental;

II - estimular atividades econômicas estratégicas e ecologicamente equilibradas;

III - incentivar o desenvolvimento da agropecuária de forma sustentável e ambientalmente

IV - promover a cidadania e a qualidade de vida da população rural;

V - melhorar a infraestrutura básica e social; comunicação, mobilidade e saneamento na área rural;

VI - estimular as culturas em cada microbacia segundo a identificação das potencialidades para cada solo, promovendo o ordenamento do uso e ocupação do solo rural;

VII - estimular prática e culturas orgânicas.

Art. 37-A Macrozona de Recuperação e Preservação Ambiental - APPs (Áreas de Preservação Permanente) compreende as faixas de preservação ao longo dos cursos d'água e ao redor das nascentes do Município, bem como áreas de interesse ambiental e remanescentes florestais nativas, sendo essas áreas não edificáveis. As intervenções nestas



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

áreas restringem-se a córregos nos sistemas de escoamento de águas pluviais, de infraestrutura, de saneamento básico, de combate a erosão e atividades ligadas a pesquisa e a educação ambiental, seguindo a legislação ambiental federal pertinente, com as seguintes diretrizes:

I - garantir a máxima preservação dos ecossistemas naturais;

II - estimular atividades econômicas estratégicas ecologicamente viáveis;

III - estimular a formação de corredores de biodiversidade;

Art. 38-A Macrozona Urbana compreende aquela onde há ocupação, infraestrutura urbana instalada e intenção de desenvolvimento urbano.

Parágrafo Único - O Microzoneamento definirá dentro da área urbana, aquela destinadas a exclusivamente residencial, mista ou exclusivamente comercial.

Art. 39-A macrozona de expansão urbana representa a área onde se pretende expandir a área urbanizada para fins previamente definidos, justificando a necessidade de reservá-la. A Área de Expansão Urbana somente se tornará Urbana na medida que estiver com a sua infraestrutura implantada, antes mesmo do seu processo de edificação ou ocupação e deverá ter previsto os instrumentos de política urbana que preveja a justa distribuição do ônus e bônus do processo de urbanização.

SEÇÃO II DO ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO BÁSICO

Art. 40- Para fins deste Plano Diretor Municipal, o sistema viário é o conjunto de vias e logradouros públicos e o conjunto de rodovias que integram o Sistema Viário Urbano e Sistema Viário Municipal, tendo como diretrizes para seu ordenamento:

I - induzir o desenvolvimento pleno da área urbana e rural do Município, através de uma compatibilização coerente entre circulação e zoneamento de uso e ocupação do solo, face a forte relação existente entre o ordenamento do sistema viário e o estabelecimento das condições adequadas ao desenvolvimento das diversas atividades no meio urbano e rural;

II - adaptar a malha viária existente as melhorias das condições de circulação;

III - hierarquizar as vias urbanas e rurais, bem como implementar soluções visando maior fluidez no tráfego de modo a assegurar segurança e conforto;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

IV - eliminar pontos críticos de circulação, principalmente em locais de maiores ocorrências de acidentes;

V - adequar os locais de concentração, acesso e circulação pública às pessoas portadoras de deficiências;

VI - garantir acessibilidade universal nas vias e nos espaços públicos;

VII - assegurar a faixa *non aedificandae* a faixa de domínio ao longo das estradas municipais e rodovias;

VIII - garantir a continuidade das vias existentes, no momento de implantação de novos loteamentos;

IX - garantir ao município a fiscalização das áreas não edificantes, podendo ser aplicadas sanções administrativas quando necessário;

X - arborização e paisagismo nas vias públicas.

TÍTULO III DOS INSTRUMENTOS DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

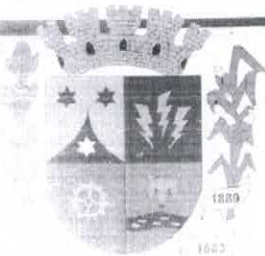
Art. 41 - O Município de Carmo adotará, para o desenvolvimento e a gestão do planejamento territorial, os instrumentos de política urbana, dentre outros, os abaixo transcritos que se fizerem necessárias, especialmente os previstos na Lei Federal nº.10.257 de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, em consonância com as diretrizes da política nacional do meio ambiente:

I - Instrumentos de Planejamento:

- a) Lei do Plano Diretor Municipal;
- b) Plano Plurianual (PPA);
- c) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
- d) Lei de Orçamento Anual (LOA);
- e) Planos, programas e projetos elaborados em nível local.

II - Instrumentos Jurídicos e Urbanísticos:

- a) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;
- b) desapropriação;
- c) servidão e limitações administrativas;
- d) tombamento e inventários de imóveis, conjuntos e sítios urbanos ou rurais;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

CARMO

- e) concessão de direito real de uso;
- f) concessão de uso especial para fim de moradia;
- g) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
- h) usucapião especial de imóvel urbano, coletivo ou individual;
- i) direito de preempção;
- j) operações urbanas consorciadas;
- k) outorga onerosa do direito de construir;
- l) transferência do direito de construir;
- m) direito de superfície;
- n) outorga onerosa de alteração de uso;
- o) regularização fundiária;
- p) assistência técnica e jurídica para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos;
- q) relatórios de impacto ambiental e de impacto de vizinhança;
- r) termo de ajustamento e conduta;
- s) fundo de desenvolvimento municipal;
- t) sistema municipal de informações

III - Instrumentos Tributários e Financeiros:

- a) contribuição de melhoria;
- b) incentivos e benefícios fiscais e financeiros;
- c) tributos municipais diversos;
- d) taxas e tarifas públicas específicas.

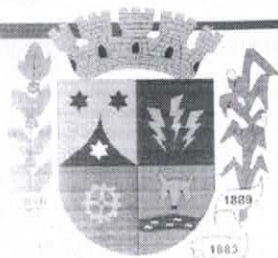
IV - Instrumentos de Democratização da Gestão:

- a) conselhos municipais;
- b) fundos municipais;
- c) audiências e consultas públicas;
- d) gestão orçamentária participativa;
- e) conferências Municipais.

CAPÍTULO ÚNICO DOS INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

SEÇÃO I DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR E SUA TRANSFERÊNCIA

Art. 42 - O Poder Executivo Municipal poderá outorgar onerosamente o exercício do direito de construir, para fins de edificação em áreas delimitadas, onde o coeficiente básico possa ser



CARMO

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

ultrapassado, conforme disposições dos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Federal nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, e de acordo com os critérios e procedimentos definidos no Plano Diretor Municipal e/ou Código Municipal de Obras para tal fim.

Parágrafo único. O exercício do direito de construir adicional, adquirido através da outorga onerosa do direito de construir, e estabelecido a partir do coeficiente de aproveitamento de cada macrozona ou unidade territorial onde será utilizado, não podendo ultrapassar o coeficiente Máximo determinado para a área em questão.

Art. 43- O direito de construir adicional passível de ser obtido mediante outorga onerosa será limitado:

I - nos lotes, pelo coeficiente de aproveitamento Máximo definido para as respectivas zonas, unidades, área de operação urbana consorciada ou área de projeto especial;

II - nas macrozonas, parte delas ou unidades territoriais destas, nas áreas de operação urbana consorciada e nas áreas de projetos especiais, pelo estoque de direito de construir adicional.

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará através de lei específica os critérios e condições de aplicação da outorga onerosa, bem como a área em que este instrumento poderá ser aplicado.

SEÇÃO II DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 44- O proprietário de um imóvel impedido de utilizar plenamente o potencial construtivo definido na Lei de Uso e Ocupação do Solo, por limitações urbanísticas relativas à proteção e preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Natural e Ambiental definidas pelo Poder Público, inclusive tombamento, poderá transferir parcial ou totalmente o potencial não utilizável desse imóvel, mediante previa autorização do Poder Público Municipal, obedecidas às disposições instituídas em legislação específica.

Art. 45 - A transferência total ou parcial de potencial construtivo também poderá ser autorizada pelo Poder Público Municipal, como forma de indenização, mediante acordo com o proprietário, nas desapropriações destinadas a melhoramentos viários, equipamentos públicos, programas habitacionais de interesse social e programas de recuperação ambiental.

Art. 46 - O potencial construtivo transferível de um terreno é determinado em metros quadrados de área computável, e equivale ao resultado obtido pela multiplicação do coeficiente de aproveitamento básico da zona ou setor onde está localizado o imóvel pela área do terreno atingida por limitações urbanísticas ou a ser indenizada.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará através de lei específica os critérios e condições de transferência de potencial construtivo.

SEÇÃO III DO DIREITO DE PREEMPÇÃO

Art. 47- O Poder Executivo Municipal poderá exercer o direito de preempção para aquisição de imóvel objeto de alienação onerosa entre particulares, conforme disposto nos artigos 25, 26 e 27 da Lei Federal nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.

Parágrafo único. O direito de preempção será exercido sempre que o Município necessitar de áreas para:

- a) regularização fundiária;
- b) execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
- c) constituição de reserva fundiária;
- d) ordenamento e direcionamento do desenvolvimento urbano;
- e) implantação de equipamentos públicos urbanos e comunitários;
- f) criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
- g) criação de unidades de conservação ou proteção de áreas de interesse ambiental;
- h) proteção de áreas de interesse histórico, cultural, turístico ou paisagístico.

Art. 48 - As áreas, onde incidirão o direito de preempção, serão delimitadas por lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal sempre que houver necessidade do Município utilizar o direito de preempção para a consecução dos objetivos da política urbana e para as finalidades previstas no artigo anterior.

Parágrafo único. Os imóveis colocados a venda, nas áreas de incidência do direito de preempção, deverão ser, necessariamente, oferecidos ao Município, que terá preferência para aquisição, pelo prazo de 05(cinco) anos, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel.

Art.49 - O Poder Executivo Municipal deverá notificar o proprietário do imóvel, localizado em área delimitada, para o exercício do direito de preempção dentro do prazo de 30 dias, a partir da homologação da lei que o delimitou.

§1º Havendo terceiros interessados na compra de imóvel integrante da área referida no *caput*, o proprietário deverá comunicar imediatamente, no prazo de 30 (trinta) dias, ao Poder Executivo Municipal sua intenção de alienar onerosamente o imóvel.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

§2º declaração de intenção de alienar onerosamente o imóvel deve ser apresentada com os seguintes documentos:

- a) proposta de compra, apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão prego, condições de pagamento e prazo de validade;
- b) endereço do proprietário, para recebimento de notificação e de outras comunicações;
- c) certidão atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo cartório de Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária competente;
- d) declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, de que não incidem quaisquer encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou executória.

Art. 50 - Recebida a notificação a que se refere o artigo anterior, o Poder Executivo Municipal poderá manifestar, por escrito, dentro do prazo legal, o interesse em exercera preferência para aquisição do imóvel.

SEÇÃO IV

DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULÓRIOS

Art. 51-Lei municipal específica definirá as áreas em que incidirão a edificação de parcelamento, edificação ou utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para a implementação da referida obrigação.

Art. 52 - Considera-se subutilizado o imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo na Lei de Uso de Ocupação do Solo.

Art. 53- O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da obrigação devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis.

Parágrafo único. A notificação far-se-á:

- a) por funcionário da Prefeitura ao proprietário do imóvel ou, no caso de pessoa jurídica, a quem tenham poderes de gerencia geral ou administração;
- b) por edital quando frustrada, por 3 (três) vezes, a tentativa na forma prevista no inciso anterior.

Art. 54 - Os prazos a que se refere o artigo não poderão ser inferiores a:

I - 1 (um) ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto na Prefeitura;

II - 2 (dois) anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

§1º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal especifica a que se refere o art. 57 poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o projeto como um todo.

§2º A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa *mortis*, posterior a data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização, sem interrupção de quaisquer prazos.

SEÇÃO V DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS

Art. 55- Lei municipal especifica poderá delimitar área para aplicação de operações consorciadas.

§1º - Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenada pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização do ambiente.

§2º - A lei especifica que aprovar a operação consorciada devesse constar, no mínimo:

- a) definição da área a ser atingida;
- b) programa básico da ocupação da área;
- c) programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação;
- d) finalidade da operação;
- e) estudo prévio de impacto de vizinhança;
- f) contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios;
- g) forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil.

SEÇÃO VI DO DIREITO DE SUPERFÍCIE

Art. 56 - O direito de superfície poderá ser exercido em todo território municipal nos termos da legislação federal pertinente.

Parágrafo único. Fica o Executivo municipal autorizado a:



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

a) exercer o Direito de Superfície em áreas particulares onde haja carência de equipamentos públicos e comunitários;

b) exercer o Direito de Superfície em caráter transitório para remoção temporária demoradores de núcleos habitacionais de baixa renda, pelo tempo que durar as obras de urbanização.

Art. 57- O Poder Público poderá conceder onerosamente o Direito de Superfície do solo, subsolo ou espaço aéreo nas áreas públicas integrantes do seu patrimônio, para exploração por parte das concessionárias de serviços públicos.

Art.58 - O proprietário de terreno poderá conceder ao Município, por meio de sua Administração Direta ou Indireta, o direito de superfície, nos termos da legislação em vigor, objetivando a implementação de diretrizes constantes desta Lei.

SEÇÃO VII DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

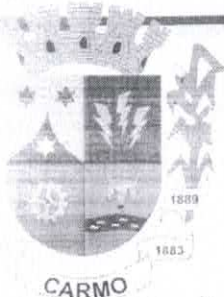
Art. 59 - O Poder Público Municipal poderá aplicar o instrumento do Consórcio Imobiliário além das situações previstas no artigo 46 do Estatuto da Cidade para viabilizar empreendimentos de Habitação de Interesse Social nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).

§1º Considera-se Consórcio Imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou edificação por meio do qual o proprietário transfere ao Poder Público Municipal o seu imóvel e, após a realização das obras, recebe como pagamento unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.

§2º A Prefeitura poderá promover o aproveitamento do imóvel que receber por transferência nos termos deste artigo, direta ou indiretamente, mediante concessão urbanística ou outra forma de contratação.

§3º O proprietário que transferir seu imóvel para a Prefeitura nos termos deste artigo receberá, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.

Art.60. O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietários será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras, observado o disposto no §2º do artigo 8º do Estatuto da Cidade.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

Art.61. O Consórcio Imobiliário aplica-se tanto aos imóveis sujeitos a obrigação legal de parcelar, edificar ou utilizar nos termos desta Lei, quanto aqueles por eia não abrangidos, mas necessárias a realização de intervenções urbanísticas previstas nesta Lei.

Art.62. Os Consórcios Imobiliários deverão ser formalizados por termo de responsabilidade e participação pactuadas entre o proprietário urbano e a Municipalidade, visando a garantia da execução das obras do empreendimento, bem como das obras de uso público.

SEÇÃO VIII DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Art. 63-A promoção da regularização urbanística e fundiária nos assentamentos e construções precárias no Município será apoiada em ações de qualificação ambiental e urbana e de promoção social, podendo para tanto o Executivo Municipal aplicar os seguintes instrumentos:

- I** - concessão do direito real de uso;
- II** - concessão de uso especial para fins de moradia;
- III** - assistência técnica urbanística, jurídica e social, em caráter gratuito para a hipótese de usucapião especial de imóvel urbano;
- IV** - desapropriação.

Art. 64 - O Executivo Municipal, visando equacionar e agilizar a regularização fundiária deverá articular os diversos agentes envolvidos nesse processo, tais como os representantes do:

- I** - Ministério Público;
- II** - Poder Judiciário;
- III** - Cartórios de Registro;
- IV** - Governo Estadual;
- V** - Grupos sociais envolvidos.

§1º O Município buscará celebrar convênio com a Ordem dos Advogados ou com entidades sem fins lucrativos que possam coordenar proposições das ações de regularização fundiária para população de baixa renda.

§2º O poder executivo regulamentará através de lei específica os critérios e condições de aplicação dos instrumentos de regularização fundiária, bem como a área em que estes instrumentos serão aplicados.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

§3º O Município promoverá o desmembramento ou desdobramento da área ocupada, de modo a formar um lote com, no máximo, área de 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), caso a ocupação preencher as demais condições para a concessão prevista no *caput* deste artigo.

SEÇÃO IX DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

Art. 65- Lei Municipal definirá os empreendimentos e atividades privadas ou públicas, situadas em área urbana, que dependerão de prévia elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Executivo municipal.

Parágrafo único. As atividades definidas como Polo Gerador de Tráfego, Polo Gerador de Risco, Gerador de Ruído Diurno e Gerador de Ruído Noturno estão incluídas entre as que dependerão de elaboração do EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento.

Art. 66. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto a qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo na análise, no mínimo, as seguintes questões:

- I** - adensamento populacional;
- II** - equipamentos urbanos e comunitários;
- III** - uso e ocupação do solo;
- IV** - valorização imobiliária;
- V** - geração de tráfego e demanda por transporte público;
- VI** - ventilação, iluminação e poluição sonora;
- VII** - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis, para consultas no órgão competente do Poder Público Municipal, para qualquer interessado.

Art. 67 - A elaboração do EIV não substitui a elaboração e aprovação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental.

TÍTULO IV DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E GESTÃO DEMOCRÁTICA



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

Art. 68 - O Sistema Municipal de Planejamento será constituído por:

- I** - Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura
- II** - Fundo de Desenvolvimento Municipal;
- III** - Conselho Municipal da Cidade;
- IV** - Sistema de Informações Geográficas.

Art. 69 - Será criado o Fundo de Desenvolvimento Municipal (FDM) num prazo de 60 (sessenta) dias, após a criação do Conselho Municipal da Cidade, com a finalidade de apoiar ou realizar investimentos destinados a concretizar os objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos urbanísticos e ambientais, integrantes ou decorrentes deste Plano, em obediência às prioridades nele estabelecidas, visando o crescimento da cidade de forma ordenada.

§1º O FDM será administrado pelo Poder Executivo Municipal.

§2º O plano de aplicação de recursos financeiros do FDM será aprovado pelo Conselho Municipal da Cidade (CMC), homologado pelo Prefeito Municipal e encaminhado, anualmente, para aprovação da Câmara Municipal.

Art. 70 - O FDM será constituído de recursos provenientes de:

- I** - dotações orçamentárias e créditos adicionais suplementares a ele destinados;
- II** - repasses ou dotações de origem orçamentária da União ou do Estado;
- III** - empréstimos de operações de financiamento internos ou externos;
- IV** - contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas;
- V** - acordos, contratos, consórcios e convênios;
- VI** - retornos e resultados de suas aplicações;
- VII** - recursos oriundos da aplicação dos instrumentos de indução do desenvolvimento municipal;
- VIII** - outras receitas destinadas ao fundo.

Art. 71 - Os recursos do FDM serão aplicados em:

- I** - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, incluindo a regularização fundiária e a aquisição de imóveis para constituição de reserva fundiária;
- II** - estruturação e gestão do transporte coletivo público;
- III** - ordenamento e direcionamento da infraestrutura, drenagem e saneamento;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

IV - implantação de equipamentos públicos urbanos e comunitários, espaços públicos de lazer e áreas verdes;

V - proteção de áreas de interesse histórico, cultural, turístico ou paisagístico;

Art. 72- Atualizar o Conselho Municipal da Cidade (CMC), órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva que será o órgão responsável pelo acompanhamento, controle da implementação e gestão do Plano Diretor Municipal de Carmo.

§1º O Conselho deve ser composto por 8 (oito) membros e seus respectivos suplentes, sendo: 3 (três) representantes da administração pública, 4 (quatro) representantes das sociedade civil e 1 (um) representante do Poder Legislativo.

§2º O Conselho deverá ter 01 (um) presidente, 01 (um) vice-presidente e 01 (um) secretário geral, eleitos por maioria simples entre os membros do Conselho para o exercício de respectivas funções.

§3º O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos com possibilidade de recondução, por igual período mediante votação ou Decreto Municipal.

Art. 73 - O Conselho terá como principais atribuições:

I - examinar a viabilidade dos projetos e criar indicadores de desempenho institucional;

II - estabelecer prioridades na aplicação dos recursos do FDM;

III - acompanhar a aplicação da legislação municipal relativo ao planejamento e desenvolvimento territorial, propor e opinar sobre a atualização, complementação, ajustes alterações do Plano Diretor Municipal ou opinar sobre projetos de leis urbanísticas a serem encaminhados a Câmara Municipal;

IV - organizar e promover a conferência da cidade;

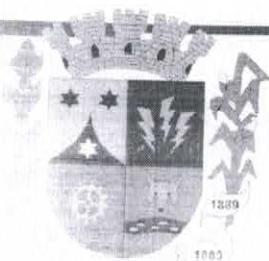
V - orientar e acompanhar o desenvolvimento do sistema de informações municipal;

VI - analisar e aprovar projetos de empreendimentos de impactos significativos, bem indicar medidas compensatórias, mitigadoras e alterações que entender necessário prejuízo das demais aprovações previstas na legislação;

VII - promover o acompanhamento de políticas setoriais integradas que tenham relação com o desenvolvimento territorial do Município;

VIII - deliberar sobre casos omissos da legislação pertinente a gestão territorial.

Art. 74 - Fica facultado ao Conselho da Cidade (CMC) promover a realização de seminários ou encontros regionais sobre temas de sua agenda, bem como estudos sobre a definição de convênios na área de desenvolvimento urbano sustentável e da propriedade urbana.



CARMO

Estado do Rio de Janeiro **Câmara Municipal de Carmo**

Parágrafo único. A participação popular deverá ser assegurada a população através do referendo, plebiscito, consultas e audiências públicas, assembleias, conferências, iniciativa popular em projeto de lei e os conselhos de políticos e serviços públicos.

Art. 75 - O Conselho deverá ser constituído pelo Prefeito, por Decreto, em até 120(cento e vinte) dias após a aprovação desta Lei.

Art. 76 - Será implantado no Município o Sistema de Informações Geográficas (SIG) de Carmo para o gerenciamento das informações municipais.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 77- A Secretaria Municipal de Administração, visando tornar operacional o sistema de informações geográficas deverá:

I - Promover a implantação e manter atualizado o cadastramento do patrimônio público e privado, inclusive infraestrutura, equipamentos urbanos e dos serviços públicos;

II - Promover o intercâmbio das informações cadastrais entre os diversos órgãos da administração do Município;

DA GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Art. 78- O Município de Carmo-RJ, possui Código Tributário Municipal, Lei Complementar nº 27, de 20 de Dezembro de 1978, que foi atualizado e revisado em Outubro de 2020, as matérias pertinentes a Gestão Tributária Municipal, deverão seguir como premissa e fonte de legalidade o Código Tributário Municipal e suas atualizações e revisões que ocorreram até a presente data, bem como, todas as revisões e atualizações que vierem a ocorrer a partir da publicação deste Plano Diretor Municipal.

TÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 79- Os projetos regularmente protocolados anteriormente a data de publicação desta Lei serão analisados de acordo com a legislação vigente a época do seu protocolo.



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Carmo

Parágrafo único. Os projetos de que trata este artigo poderão, a pedido do interessado, ser examinados conforme as disposições desta Lei.

Art.80 - Fica estabelecido o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a aprovação desta Lei, para o Poder Legislativo Municipal apreciar e deliberar os projetos de leis complementares listadas abaixo:

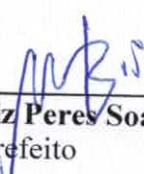
- I- Lei de Uso e Ocupação do Solo;
- II- Lei do Parcelamento do Solo;
- III- Lei do Perímetro Urbano;
- IV - Lei do Sistema Viário;

Parágrafo Único. Os códigos Municipais de Obra, Ambiental, Postura e Tributário deverão ser revisados a cada 04 (quatro) anos.

Art. 81 - O prazo de validade do Plano Diretor Municipal é estabelecido em 10 (dez) anos, devendo ser revisado a cada 05 (cinco) anos ou sempre que o Município julgar necessário, quanto aos resultados da aplicação de suas diretrizes e instrumentos e das modificações ocorridas no espaço físico, social e econômico do município, procedendo-se às atualizações e adequações que se fizerem necessárias.

Art. 82- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DO CARMO
SÉRGIO LUIZ PERES SOARES
Prefeito Municipal


Sérgio Luiz Peres Soares
Prefeito